

摘要：

美国联邦巡回上诉法院发布行政暂缓令，维持关税在上诉期间的效力，相关关税将继续征收，进口商仍须照常缴付。此前，美国国际贸易法院裁定该关税政策无效；特朗普政府方面认为，若裁定立即生效，将破坏总统的经济议程，干扰正在推进的对外贸易谈判。

美国联邦上诉法院周二下令暂时中止一项宣告特朗普全球关税违法的裁定，为特朗普政府在关税法律争议中争取到关键缓冲时间。这意味着相关关税将继续征收，进口商仍须照常缴付。

美国联邦巡回上诉法院发布行政暂缓令，并设定快速审理时间表，要求双方就美国政府的申请提交书面意见——该申请旨在维持关税在上诉期间的效力。提起诉讼的小企业及民主党州官员须在一周内作出回应。

暂缓令的即时效果是，进口商须继续依据1974年《贸易法》第122条向联邦政府缴纳10%的关税。此前，美国国际贸易法院本月早些时候裁定该关税政策无效，一度令特朗普政府的关税执行权面临严峻法律挑战。

据[央视新闻5月12日报道](#)，当地时间5月11日，特朗普政府当天请求美国法院暂停执行此前针对10%全球关税作出的不利裁决，以便联邦政府继续推进上诉程序。

本次涉及的两起案件分别为Oregon v. Trump（案号：26-cv-1472）及Burlap and Barrel Inc. v. Trump（案号：26-cv-1606），均在位于曼哈顿的美国国际贸易法院审理。

特朗普政府陈明利害，关税暂获保留

美国国际贸易法院本月早些时候作出裁定，认定依据1974年《贸易法》第122条征收的关税违法，但该裁定的实际适用范围较为有限——仅禁止政府向提起诉讼的两家小企业及华盛顿州征收相关税款，并未对所有进口商发出全面禁令。

尽管如此，美国司法部仍坚决反对允许这一宣告关税政策违法的更广泛判决在上诉期间继续生效。特朗普政府方面认为，若裁定立即生效，将破坏总统的经济议程，干扰正在推进的对外贸易谈判。

美国司法部在申请书中进一步阐述了潜在的连锁风险。政府律师警告称，如果针对第122条关税的不利裁定即时生效，将促使数以千计目前仍在缴纳该关税的进口商竞相涌向贸易法院提起诉讼，令法院案件量激增。

与此同时，美国政府还指出，现有行政资源已捉襟见肘——此前美国最高法院裁定推翻的另一轮关税正产生大量退款申请，需要集中处理。美国政府认为，在此背景下叠加新一轮诉讼潮，将对资源形成严重挤压。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

177 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论